ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖެނުއަރީ 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

> ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ޙަޤީ ޤަތައް މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދު ނުކުތް ޢަބްދުﷲ ދޮގުކުރާގޮތަށް ބަޔާންކުރައްވާ އިސްތިސްނާ ބާރުތަކަށް ފުރަތަމަ ނުކުތާއެއް ނުންނަކަމަށް، ހައިކޯޓުގައި އެ މަރަހަލާގެ ދައުވާ ދަށުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ދާއިރާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުކުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ދަށުގައި އޮތް ވ. އާރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓްރޭޑް ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްގު ރަށްބަސް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ޓޫ ޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެފް.އޭ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ޔޫސުފް ނައީމަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކު 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ފައިސަލާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ފައިސަލާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ފައިސަލާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ފައިސަލާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ފައިސަލާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށާއި US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ފައިސަލާގައި، ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ފައިސަލާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާއި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ ބޭއިންސާފުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ބަލައިގެން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ސާބިތުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ [2021] SC 110 ފައިސަލާއިން މި ބާވަތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަންނަވާ ހެކި އެއްކޮށް ބަލައި، ބާރު ހުރިގޮތް ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުވޭތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެއްވެސް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން؛

4. ރިސްކެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްބަލައި ރަށް ބިނާވަނީ ފާސްކަމަށް ދިނުމަށް ހަމަހަމަކަމާ ''ރަސްމީ ވާޖިބު'' ގެ ތަޢުރީފުގައި ހިމެނޭކަމަށް ޤާނޫނު ނަމްބަރު ގަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ދައްކާފައިވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ބަޔާންތަކެއް، ޤާނޫނު ނަމްބަރު މައްޗަށް ކުރި ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން؛

5. އަދަބަކީ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދަޢުވާކުރެވިފައިވާ ޙުކުމް ނިޔާވާ ހަމަހަމަކަން ދުރުވެއިދޭ ދިފާޢުވެރިޔާކަމަށް؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިބްތިދާއީ ކޯޓުގެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިބްތިދާއީ ކޯޓުން ނިންމުމަށް ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ތަރުތީބު ފަރާތްތަކާ އަދި ޖަލްސާއިރު މައްސަލައިގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްފަރާތްކޮށް އުޞޫލުތަކުން ކުރިން ބެލި ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކާއި އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމަކީ، އަދި ޖަލްސާއިރު ޤަޟިއްޔާގައި ހެކިބަސް އެއްފަހަރާ ކުރުވުމަށް އިސްލާހުކުރެވުނު ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން ދިޔަ ގޮތް އައިބެއް ކަމަށެވެ.

2. މިގޮތުން އިސްތިއުނާފު ބަލާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ދޭތެރޭ ބުނެފައިވާ ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލުން ހުށަހެޅުން ބަލަހައްޓާ ނުވާނެ ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކަށް އިޖުރާއީ ބޭރުގެ ކަމެއް ހުށަހެޅި ހެކި ކުރިމަތިވާ އަދި ޖަލްސާއިރު ޤަޟިއްޔާ ތަޙުޤީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނަށް ހައިކޯޓު މަޖިލީހުގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާނާ ނުވާ ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަށް އިސްތިއުނާފަށް ބާއްވައިގެން އަދި ޖަލްސާގެ މައްސަލައަށް ހާމަކުރި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި ބަޔާން ނުކުތާ ބަލައިގަނެދޭނެ ގޮތަށް، ޢަބްދުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހުރިހާ ގޮތަކުން ދިފާއުގެ ބާރުތަކަށް ފައިދާ ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބު ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު އާއިޝަތު ޝުޖޫނާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖެނުއަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ސާބިޤާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭސީސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤުކޮށް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ ތަޙުލީލުކުރުމެއް ނެތި ޢަމަލުކުރުމެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށާއި، ސާފު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާފައި އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގައެވެ. ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ޘުބޫތުކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ޙުކުމެއް ކަމަށް ބަހާންކުރުމަށް (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށު ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕަރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ ބުނިޔާދު (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނިޔާއާއި ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. އަލީ ޝަބީރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ހުކުމް ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގަތް ކަމަކީ، އިޖްތިހާދެއް އެއްކޮށް ފުރިހަމަ ކަމުގައި ނުވިޔަސް، އެ އިޖްތިހާދު ބަރާބަރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާނޫނުގައިވާ ނަމަ، އެއީ ފުރާވަޒަމްދި ޢަދާލަތު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އިޖްތިހާދެއް ކަމެވެ. އެއަށް ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާނަމަ ދައުލަތުގެ ކޯޓުތަކުގައި ކަން ހިނގާ ގޮތް ގެނެސް، އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ބޮޑުކަމަށް ފުރުމެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުމަކީ ޤައިދު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޖައުހަރީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިޞްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ ހާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ މި ޓެސްޓެވެ.

9. އޮޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީދު ޖާޒާ ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަހްދީ ބަޝީރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލާއިރު ފަރާތްތަކުން ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުން ކުރިމަތިލާ ދިފާޢުތަކަކީ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެންނުވާ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ދެކޮޅު ފަރާތަށް ބޮޑެތި މަގުފަހިކުރުވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ކަބީރުﷲ ދޮސްތު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުކުމަކާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޙައްޤު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކޮށްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ނުކުތާތަކަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ނުކުތާ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާތަކަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ހުށަހަޅާ ނުކުތާތަކަކީ، އެ ނުކުތާތައް ދަށު ކޯޓުން ކުރިމަތިނުލެވުނު ސަބަބެއް، މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ލާޒިމްވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނާޒިމާ ވ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަލަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގައި، އެއީ ދަށު ކޯޓުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުލިބޭ ހެކިކަމުގައިވުން (Non-availability)، މައްސަލައަށް މުހިންމު އެކަށީގެންވާ ނުކުތާއަށް ފޯރުވާ (Relevance)، އަދި ބަރޯސާކުރެވޭ ސާބިތު އެއްޗަކަށްވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނިންމާފައިވާ އަދި ވަކިކަމަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި، އެ ނިންމުން ނިންމުމުގައި ބަރޯސާވެވިފައިވާ އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ބެލެން ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ނުކުތާ ކުރިމަތިލުމުގައި، އިސްތިއުނާފު ބަރޯސާވެވިފައިވާ ހެކިތަކަކީ ކަމެއް ވެސް، މިފަދަ ގޮތަކަށް އަނބުރާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ނިޒާމެއް ދެމެހެއްޓިގެން ދާނީއެވެ.

13. އެކްސްޕާޓް ރިޕޯޓް ބޭނުންކުރި ގޮތް ފުލުހުންނަށް ބަޔާންކޮށް ވ. ސަލްބަނަސް އޮތް ދަ ސީސް ގޮތުން ބައްސަ ޕްރޮސިކިއުޝަން ލިޔުމުގެ ސަބަބު ސަލްބަނަސް އޮތް ދަ ސީސް ޕްރޮސިކިއުޝަން ލިޔުމުގެ މައްސަލައާއި، މަސައްކަތް ކުރަން ހުރި ގޮތުގައި (ފަރާތްތައް) ލިޔުމުގެ ވ. މާލޭ ސިޓީ އިންޑިކެޓް ކުރުމުގެ އޮތޯރިޓީ 45 SC [2023] ގެ މައްސަލައިން، ކޮބައި ހުރަސްއެޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅޭގޮތުން ބައްސަ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބަޔާން ބަދަލުކުރުމެވެ.

14. ހުރިހާ ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކީ ހަމަހަމަކަމާ، ހަމަހަމަ މައްސަލައަކީ ކޯޓުން ބަލައިދޭ ސަރުކާރު، އެ މައްސަލައިގައި ހުރި ފުރުސަތު ހޯދުމާއި ބަލާފައިވާ ކަންކަމަކީ ހުރަހެއް ނުވާނެ ގޮތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. ހަމަހަމަކަން ކޯޓު މައްސަލައަކަށް ދޭންޖެހޭ ފުރުސަތު ދޭން ކޯޓުން ދެވޭނީ ހަމަ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަންތައް ނޫނެވެ.

15. ކުރިޔާލާ ޝަރީޢަތުގެ އިސްތިސްނާއެއްގެ ދަށުން އަދި ނުކުތާއެއް ހުރަހަކާ ފުރުޞަތު، އަދިވެސް އިންސާފު ޝަރީޢަތުގެ ބަލާއިރު ކޯޓުން ނިޔާ ނިންމިދާނެ ކަން ހާޒިރުވި ގުޅުންހުރި ބާރުތަކުން، އެކަމުގެ މައްސަލަ ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވެއެވެ.

16. ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް، ދައުލަތާ ދައުލަތުގެ ބާރުތަކާއި ވަކިކުރާއިރު ޝަރީޢަތެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފުރުސަތު ދިނުމެވެ. އެހެންކަމުން، ޖިނާއީ ޝަރީޢަތުގެ ތަޙުޤީޤު ކަމަކީ ދައުލަތް ހުއްދަ ކުރެވޭ ފުރުސަތެވެ. އެހެންކަމުން ޝަރީޢަތަށް ހަމަހަމަކަމުގެ (equality of arms) އުސޫލު ދައުލަތުގެ ފުރުސަތު ޤާއިމުކުރުމަށް، އެކަށޭނަ ކަމެއް ނޫނެވެ. (justify) ތަބްރީރު ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފު ވ. އޭސަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފު އާއި އޭސަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަޙްކަމާއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލައެއްގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ޢާއްމު ޙުއްޖަތެއް ނޫނެވެ. މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތުވާނަމަ ތަފާތުކުރެވިދާނެއެވެ. ޚާއްޞަ އިންޞާފުއަށް ނިންމުމުގައި ތަފާތުވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ޤަޟިއްޔާގެ ސިޔާސަތަކާއި ބަދަލުވުމުން ލާޒިމުވާއިރު، ޢާއްމު [illegible] ބާރު އަދާ ކަމެކެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުމުން ލާޒިމުވާކަމުގެ ޙަތްމީ ޙަތްމީކަން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކެއް ވެއެވެ.

ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވިއްލަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުރުމަކީ މައްސަލައެއްނެތެވެ.

2. އިޖުރާއީ ގޮސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިޢުނާފު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްތިޢުނާފު ކުރެވިދާނެ ނޫން ހައިދު ގާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިންގެ ބަސްފުޅުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވެފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެވޭނެ އައިބެއްތޯ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ބަސްފުޅުގައި، މަނާކަމެއް ކުރުމުގައި ހައިދު ގޮތުން ކަމެއްކަމުގައި، އުނިކަންތަކާއެކު ފުރިހަމަކުރި އިޖުރާއަތެއް، އެ އުނިކަމަކީ ޝަރުޢީ އިންސާފަށް ހާނީ އުނިކަމަކަށް ނުވާނަމަ އިސްތިޢުނާފުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.

4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ޝަރީޢަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާތެރި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދާ ޝަރީޢަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކޮން ހިނގާފައިވާ ގޮތަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަން ބެލުމަށްފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުޝާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުޝާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އަބްދުﷲ ހާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުﷲ ހާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ހައިބަތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ދުސްތޫރީ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.
2. "އެން.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެ ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ފަސޮއްޓާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތް ހިފާފައި ކުރިމިނަށް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ހައިބަތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ދުސްތޫރީ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރަޝީދު ޒާހިރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރަޝީދު ޒާހިރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޖިލީހާއި ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ދުވަހު ދަށުން އަމުރު ބަޔާ އުސޫލުން، ނަމަވެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ކޯޓުން ކުރީ ހުކުމް އިސްތިޢުފާއި ފަޖުޓާބާއި ހަރުވާ ގަނޑުކޮށްފައިވާ ބޮޑައި ކާނުން ޤަވާޢިދުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބޮޑު މަޖިލީހުގެ ނަންގެ.

މަހްދީ ޙަބީބް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހްދީ ޙަބީބް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކާއި އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފު އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޢާންމު އުސޫލަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސް ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަހުސްތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

2. ނަމަވެސް، ވަރަށް އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި، ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއެއްކަމުގައިވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.

3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ފާޑިއްޔާތަކެއް ކަރަދަރުކުރަން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވުން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަރައިގެންނާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސީގާލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސީގާލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އަލު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަޙުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ޞައްޙަކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ހެއްކަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއްގައި އެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
2. އަލު ހެއްކަކީ ދަށުން މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިނުވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހަދް ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް މެރިން ބޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހަދް އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް މެރިން ބޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާފައެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ފަބްއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ފަބްއާން) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާފައިވާނަމަ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހިމް ޒިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް ޒިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ނަޤުޟުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާޖިދު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު މާޖިދު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ނަޤުޟުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

[illegible] މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: [illegible] މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ނަޤުޟުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އޯނަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އުޞޫލަކީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ އުޞޫލެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.